

제주국제자유도시개발센터 상임감사 개 선 요 구

제 목 : 매수청구에 의해 취득한 잔여지의 관리 및 처분기준 미비

관계부서 : 미래투자처

내 용

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제74조제1항에 따르면, 사업시행자는 동일한 토지소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 토지소유자의 매수청구에 의하여 이를 취득할 수 있도록 되어 있다.

그리고 JDC 「용지규정」 제22조(잔여지의 매수)에 따르면 매수근거 및 매수가격을 규정화하여, 매수청구에 의한 잔여지를 취득할 수 있도록 하고 있어, 이에 따라 2005년부터 잔여지를 취득하였다.

잔여지는 면적·위치·형상 등이 다양하므로 사용가치를 판단하여, 타 사업에 실제 사용가능하거나 추후 매각 또는 손실보상 등의 잠재적 수익성이 유지관리 예상비용보다 크다고 판단되는 ‘가용잔지’와 면적·위치·형상·관리비용 등에 비추어 사용가치가 극히 미비하다고 판단되는 ‘불용잔지’로 구분하고,

불용잔지를 사업지구 내에 편입시켜 잔지취득비용을 조성원가에 반영할 수 있도록 하거나, 유지관리 예상비용을 고려하여 무상 양여하는 등 기관에 재무적 손실이 없도록 가용/불용에 따라 잔여지 관리 및 처분계획을 수립하여야 한다.

또한, 무단 점용에 의해 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하고 담당자 변경으로 인한 업무 인계시 누락사항이 발생하지 않도록 철저히 관리

할 필요가 있다.

그러나, 현재 JDC 「용지규정」에는 잔여지 매수근거를 비롯하여, 매수 및 처분가격, 불용잔지에 대한 감정가격이하 공급 및 무상양여 근거만을 규정하고 있어, 잔여지의 사용가치에 대한 판단 기준 및 방법이 불분명하고, 세부적인 처분 절차, 시기에 대한 기준 등이 규정화되어 있지 않아 취득일 (최초 취득시기 : 2005년) 이래 현재까지 잔여지에 대한 구체적인 관리 및 처분 계획이 수립되어 있지 않다.

잔여지를 사용가치별로 구분하고 이에 따라 체계적인 잔여지 관리 및 처분계획을 수립할 수 있도록 구체적인 기준을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】 이사장은

매수청구에 의해 취득한 잔여지의 사용가치에 따른 처분절차 및 체계적인 관리방안에 대한 기준을 수립하고 철저히 관리될 수 있도록 관련규정을 제·개정하시기 바랍니다.